

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1168/2530

นางรุ่งรัตน์ สันติพัฒนาชัย

โจทก์

นางละออ หนูจันทร์

จำเลย

นางรุ่งรัตน์ สันติพัฒนาชัย โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีอย่างแน่นอน โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 108)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยอพยพขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากอาคารเลขที่ 120/324-120/325 ถนนราชปรารภแขวงถนนพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จนหมดสิ้น ให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างจำนวน 44,000 บาท และค่าเสียหายในอัตราวันละ 2,000 บาท จนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 24,000 บาท รวม 28,000 บาท ให้แก่โจทก์ และให้จำเลยชำระค่าเสียหายในอัตราวันละ 2,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากอาคารที่เช่าหมดสิ้น จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 262,803.33 บาทให้จำเลยพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จคำขอของโจทก์และจำเลยนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 130,611.32 บาทแก่จำเลย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยต่างฎีกา เฉพาะโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 96,97,95)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่โจทก์ไม่วางหนี้ประกันภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 60,62)

ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีตามคำขอของจำเลย (อันดับ 72) และต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์สินราคา 1,745,000 บาทของโจทก์แล้วโจทก์จึงยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้ถอนการบังคับคดีโดยโจทก์พร้อมจะนำหลักประกันวางแทน และต่อมาโจทก์ได้นำโฉนดที่ดิน 1 ฉบับของโจทก์มาวางเป็นหลักประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 74,77,88) ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีและได้แจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ (อันดับ 84,85)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับต้นเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นเวลา 4 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับต้นเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นเวลา 4 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกามีฉะนั้น
ให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ จุสวัสดิ-อำนวยการ อินทฤทธิ-ดำริ สุภาพโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ